分类号：
密级：公开
学校代码：10140
学号：4031841151



遼寧大學
LIAONING UNIVERSITY

专业学位论文
THESIS FOR PROFESSIONAL MASTER DEGREE

论文题目：执行当事人变更与追加制度研究

英文题目：Implement party change and additional system research

论文作者：戴月洋
指导教师：张　悦　讲师
专　　业：法　律（非法学）
完成时间：二〇二一年五月

中国知网 https://www.cnki.net

辽宁大学

法律硕士（JM）学位论文

题　　目：	执行当事人变更与追加制度研究
英文题目：	**Implement party change and additional system research**
作　　者：	戴月洋
年　　级：	2018 级
专业方向：	诉讼法
指导教师：	张 悦　讲师
时　　间：	二〇二一年五月

中国知网　https://www.cnki.net

执行当事人变更与追加制度研究

作者签字：戴月洋

导师签字：

二〇二一年五月·中国沈阳

中国知网 https://www.cnki.net

中国知网 https://www.cnki.net

中文摘要

当前，我国社会诚信体系还未完整建立，许多当事人拿到胜诉判决后，其实体权益并没有通过自觉履行而实现。在申请法院强制执行时，也面临着困难重重。一方面，在案件进入执行程序以后，像当事人死亡、企业法人合并、这种权利义务变动的情况时有发生。另一方面，在判决生效后，一些债务人还会想些办法，再次侵害债权人的权益。例如，隐瞒转移名下财产，恶意躲避执行。在这种情况下，司法机关只能通过执行当事人变更、追加制度，将与被执行人有利害关系的案外第三人追加进民事执行程序，从而保障债权人债权的实现。因此，探索如何确保执行当事人追加与变更制度能够有效实施，同时还可以保障未实际参与到司法活动中的第三人的合法权益，值得研究。2016 年最高人民法院颁布了《执行当事人变更、追加规定》。该司法解释虽然完善了民事执行当事人追加与变更的相关规定，但仍有列举情形不全面，程序规定少而笼统，对被追加或变更的被执行人救济不完善等问题亟待解决。因此本文对追加、变更执行当事人的理论基础进行深入探讨，并比较了域外一些国家的制度后，对执行当事人追加和变更制度提出了一些完善建议，以期望对理论研究和执行实务有所帮助。

本文先分别介绍了执行当事人变更的含义与执行当事人追加的含义，然后比较了执行当事人变更与追加的异同点。从维护生效法律文书的权威性、达成民事执行的价值目标、节约成本防止公权力资源浪费等角度论述执行当事人变更和追加制度存在的必要性。随后对理论界关于执行当事人变更和追加理论基础的争论进行梳理。其次，归纳出了我国现行法律，司法解释关于追加变更执行当事人相关规定的现状，以及其中存在的多方面问题。再次，从比较法的角度，分析了德、日、韩三国关于追加变更执行当事人的相关规定，总结出他们的一些制度设置给我国带来哪些启示。最后，结合我国执行实际，对如何完善执行当事人追加、变更制度提出了个人的想法和建议。

关键词： 执行当事人　追加　变更　程序保障

中国知网 https://www.cnki.net

Abstract

At present, China's social credit system has not yet been fully established. After many parties have obtained the winning judgment, their substantive rights and interests have not been realized through conscious performance. When applying for court enforcement, he also faced many difficulties. On the one hand, after the case enters the execution procedure, situations such as the death of the party concerned, the merger of corporate legal persons, and changes in rights and obligations have occurred from time to time. On the other hand, after the judgment takes effect, some debtors will think of ways to infringe on the rights and interests of creditors again. For example, conceal the transfer of property under the name and maliciously avoid execution. Under this circumstance, the judicial organs can only implement the system of party change and addition, and add third parties outside the case who have an interest in the person subject to execution into the civil execution procedure, so as to protect the realization of the creditor's claims. Therefore, exploring how to ensure the effective implementation of the system of party addition and change while also protecting the legitimate rights and interests of third parties who have not actually participated in judicial activities is worthy of study. In 2016, the Supreme People's Court promulgated a judicial interpretation on the addition and modification of enforcement parties. Although the judicial interpretation has improved the relevant provisions on the addition and modification of parties in civil enforcement, the list of circumstances is still incomplete, and the procedural regulations are few and general. Issues such as the imperfect relief of the additional or altered persons subject to execution need to be resolved urgently. Therefore, this article conducts an in-depth discussion on the theoretical basis of the parties involved in the addition and modification, and compares the systems of some countries outside the territory, and puts forward some suggestions on the addition and modification of the parties involved in the execution, hoping to be helpful to theoretical research and implementation practices.

This article first introduces the connotation of the execution party's change and the connotation of the execution party's addition, and then compares the similarities and differences between the execution party's change and the addition, from maintaining the authority of effective legal documents, achieving the value goal of civil execution,

中国知网 https://www.cnki.net

saving costs and preventing public power From the perspective of waste of resources, it discusses the necessity of implementing the change and addition system of the parties. Afterwards, it sorts out the arguments in the theoretical circle about the implementation of the party's change and addition of the theoretical basis. Secondly, it summarizes the current status of my country's current laws and judicial interpretations regarding additional changes and implementation of the relevant provisions of the parties, as well as the various problems existing in them. Thirdly, from the perspective of extraterritorial law, this paper analyzes the relevant regulations of Germany, Japan, and South Korea regarding additional changes to the parties involved, and summarizes the enlightenment that some of their institutional settings have brought to our country.Finally, based on my country's national conditions, personal thoughts and suggestions on how to improve the implementation of the party's addition and change system are put forward.

Key words: Execute party Addition Change Procedural safeguard

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

序言 1
（一）研究背景和价值 1
1.选题背景 1
2.实践价值 1
（二）国内外研究综述 2
1.国内研究综述 2
2.国外研究综述 3
（三）研究思路和方法 3
1.研究思路 3
2.研究方法 3
（四）主要创新点 4
一、执行当事人变更与追加概述 5
（一）执行当事人变更与追加的概念 5
1.执行当事人变更与追加的内涵 5
2.执行当事人变更与追加的异同 5
（二）变更与追加执行当事人的必要性 6
1.执行困境的需求和节约成本需要 6
2.实现民事执行价值目标的要求 6
3.实现司法公正的必要手段 7
（三）执行当事人变更与追加的理论基础 7
1.既判力主观扩张理论 7
2.执行力主观扩张理论 8
3.新执行名义理论 9
（四）小结 9
二、执行当事人变更与追加制度立法现状和存在的问题 10
（一）立法现状 10
1.民事诉讼法 10
2.民事诉讼法解释 11
3.执行当事人变更、追加规定 11
4.其他相关规定 12
（二）存在的问题 12

中国知网　https://www.cnki.net

1.肯定式列举的立法体例亟需完善 12
2.程序性规定无法满足实践需要 12
3.缺乏完整的实体性救济 13
三、域外立法经验及借鉴 13
（一）适用情形之域外立法例 13
（二）德、日、韩关于执行当事人变更与追加的程序 14
1.执行文制度下执行当事人追加与变更的申请 14
2.赋予执行文机关的审查决定 14
3.执行文制度下追加与变更执行当事人的救济 15
（三）对我国的启示 15
1.追加、变更审查方面 15
2.追加、变更的救济方面 16
四、我国执行当事人变更与追加的立法完善 17
（一）应将执行当事人变更与追加的适用情形类型化 17
1.当事人型追加、变更 17
2.继受人型追加、变更 18
3.第三人行为型追加、变更 18
4.政策性追加、变更 19
（二）扩充执行当事人变更与追加的适用情形 20
（三）完善执行当事人变更与追加的启动程序 20
（四）完善执行当事人变更与追加的审查程序 21
1.审查主体 21
2.审查组织和审查形式 21
（五）完善执行当事人变更与追加的实体救济程序 22
1.债权人许可执行之诉 22
2.债务人不适格的异议之诉 23
结语 23
参考文献 24
致 谢 26

中国知网 https://www.cnki.net

序言

（一）研究背景和价值

1.选题背景

在民事案件的执行实践中，执行依据所确认的权利义务承担者时常发生变化，法院通常会在执行过程中对执行当事人进行变更和追加。但由于法律对追加、变更事由规定的不全面，导致长期以来我国学理界对执行当事人变更、追加的法定事由争议不断，各地在执行实践中，标准也不统一。在我国法律发展过程中，执行当事人追加与变更制度存在已久，早期在我国民事相关法律、司法解释中有该制度的零散规定，但没有成为一个完整的体系。2016 年最高人民法院为了统一司法尺度、有效解决执行过程中存在的诸多难题，颁布了一个关于执行当事人追加、变更的司法解释，整合了之前散见于各种司法解释中，有关执行当事人变更与追加事由、启动程序、审查方式、救济途径的规定，勾勒出这一制度的基本框架。但该规定过于粗略，短短 35 个条文，无法将变更、追加当事人的情形全部列举。其中只有 8 个条文是有关执行当事人变更、追加程序的，如此模糊的程序性规定很难满足现实需求。这直接导致了执行当事人追加、变更制度实践中的运行不畅，影响了该制度对执行实践的价值和意义，也一定程度上削弱了执行程序的正当性。

执行当事人追加与变更是我国民事执行程序中非常重要的一项制度，对维护当事人利益有非常重要的价值。为了保障债权人的胜诉利益，同时又不侵害无辜第三人的财产，必须完善执行当事人变更和追加制度，这对当前强制执行理论研究非常重要。

2.实践价值

基于诉讼和执行的基本原理，一般情况下，执行力是不应直接扩张至第三人的。一是从实体角度出发，基于执行名义法定原则，不得因当事人主观意愿或是执行便利等原因，对执行当事人进行变更或追加。二是从程序角度出发，追加、变更执行当事人越过了审判程序，直接对第三人执行，在这样情形下被执行人无法充分行使法定权利，这违背了正当程序原则。申请执行人如有执行扩张的需要，应当对第三人另行提起诉讼，以此获得对第三人的执行依据，在新的执行依据下方能予以强制执行。基于以上理论和实际执行情况分析，执行当事人变更与追加在某种程度上对第三人产生了不利的影响。在执行实践中，不仅仅是执行债权人

中国知网 https://www.cnki.net

或执行债务人会变化，还有很多时候的情形是被执行人会尽可能想办法来躲避强制执行。[1]例如被列为执行人的公司法人，公司的大股东采用抽逃出资的方式来减少责任财产，当前执行实践中反映最多的问题就是“被执行人难找和责任财产难寻”[2]，执行当事人追加、变更制度就是解决这一问题的有效措施之一。如果执行过程中，执行当事人变更与追加需重新取得生效判决，执行效率和效益将受到严重的影响。因此在特定情况下，对执行当事人的变更和追加是节约司法资源的有效手段，也是保障执行程序效果的重要方法。[3]执行程序的效果关系到当事人的合法权益能否切实得到保护，更关系到我国司法审判程序的权威。执行的当事人变更与追加在执行理论研究中不容小视，希望该制度从平衡债权人与被执行第三人的角度，结合国内外实践经验，早日形成完整的立法与理论体系，在保障执行效率兼顾实质公平的同时，真正成为维护当事人合法权益的武器。

（二）国内外研究综述

1.国内研究综述

一些学者认为既判力主观范围扩张是执行当事人追加、变更的基础。“既判力是判决效力的一部分，既判力的扩张必然引起判决效力的扩张，而判决效力的扩张又必然导致判决执行力的扩张。”[4]随着执行名义种类的增加，出现了公正债权文书、仲裁裁决、支付令等虽没有既判力但却有执行力的新执行依据。既判力主观范围扩张理论的缺陷逐渐被学者们发觉。

又有学者认为执行力主观扩张是执行当事人追加、变更的基础。“执行力主观扩张分为两种，一种是既判力主观扩张引起的，另一种是超出既判力主观范围的自行独立的扩张”[5]

另有学者认为“执行力主观扩张应由多项正当性基础构成，不同情形下应当具体分析。一般应综合考虑执行债权实现的迅速与经济、实体权利义务关系的依存性、实体利益归属的一致性、第三人程序保障的必要性以及权利人对特定债务人享有权利的高度盖然性等。”[6]

还有些学者回避执行力主观扩张理论，希望通过“新执行名义”解释模式为

[1]王守春.公司实际控制人规避执行之反制——从执行权主观范围扩张的角度[J].学术交流,2017(10):117-123.
[2]童兆洪，唐雪兵.我国民事执行改革实践演进及理性思考［J］．法律适用，2005（06）.
[3]阙梓冰.中国人民大学法学院.执行程序中变更、追加当事人制度的价值理念与具体适用[N].人民法院报,2019-08-01(005).
[4]李浩．强制执行法［M］．厦门:厦门大学出版社，2004.
[5]谭秋桂．论民事执行当事人变化的程序构建［J］．法学家，2011，(2):131－139.
[6]肖建国．刘文勇．论执行力主观范围的扩张及其正当性基础［J］．法学论坛，2016，(4):17－24.

中国知网 https://www.cnki.net

执行当事人变更、追加提供理论支撑。[7]

2.国外研究综述

大陆法系国家和地区关于执行当事人变更、追加拥有相对完善的规定。他们没有专门的追加、变更执行当事人的制度。执行当事人变更、追加是通过执行文制度来完成。德国、韩国、日本等国家实行的都是执行文制度。执行文制度下设有专门机构，即执行文赋予机构，对债权人的申请书进行书面审查，认定执行依据是否有效，是否符合法律规定的颁发执行文的条件，满足条件的按期发给执行文，不满足条件的驳回当事人对赋予执行文的申请。获得胜诉的一方当事人需持原执行依据和执行文赋予机关出具的执行文，才能申请执行，两种材料缺一不可。德、日、韩这些国家对执行当事人变更、追加的救济，主要体现在对是否颁发执行文决定不满意的人的救济程序上。在救济程序中遵循着事后原则和程序保障原则。

（三）研究思路和方法

1.研究思路

首先以我国执行当事人追加和变更制度的含义，必要性为研究起点。总结出执行当事人理论基础的三种学说各自的合理性和存在的不足之处。

其次，梳理我国执行当事人追加和变更制度的现状。对于立法中执行当事人追加、变更制度存在的问题进行分析和解读。

第三，通过对德、日等国相关制度的研究，总结出这些国家的规定对我国执行当事人变更与追加制度的启示。

最后，对执行当事人变更、追加存在的问题提出相应对策，使执行当事人变更、追加制度，更完善更科学、可操作性更强。

2.研究方法

（1）文献研究法

笔者通过学校图书馆、互联网等途径收集权威文献与实践观点，积极探究执行当事人变更、追加理论研究方向和重点，难点问题，深入对比不同学者对制度的争议和理解。对执行当事人变更、追加制度的立法沿革、背后的理论基础、研

[7]黄忠顺．论执行当事人变更与追加的理论基础［J］．北京科技大学学报，2013，(2):99－103．

中国知网 https://www.cnki.net

究现状进行梳理，积极寻找实践中对该制度的争议和理解，在此基础上确定本文的主要观点，形成论文基本框架。

（2）比较研究法

本文通过比较同为大陆法的德国、日本、韩国关于执行当事人变化的启动、审查、救济制度，分析在不同国家背景下，各国制度的优势与不足。汲取其优秀经验并结合我国国情与实践需要，完善制度的审查、救济等方面。

（四）主要创新点

本文分析了学者对执行当事人变更、追加理论基础的三种学说争议。即执行力扩张理论、既判力扩张理论和新执行名义解释等理论各自的合理性与不足点。得出追加、变更当事人的理论基础并不是单一的某一种，而是由多方面构成。发觉出《变更、追加规定》忽略的，应该增加到变更、追加执行当事人的情形中的几个情形，并提出完善建议。同时本文还细化了在《追加、变更规定》中简单提到的执行异议之诉。认为其分为两个方面，即债权人许可执行之诉和债务人不适格异议之诉，并为这两种实体救济途径提出具体操作流程的建议。

中国知网 https://www.cnki.net

执行当事人变更与追加制度研究

一、执行当事人变更与追加概述

（一）执行当事人变更与追加的概念

1.执行当事人变更与追加的内涵

在民事执行过程中，涉及申请执行人和被申请执行人这两方主体，统称为执行当事人。原则上只有法律文书上所载明的权利人有权申请强制执行，而法院也只能对法律文书上所载的债务人采取强制执行措施。[8]但在执行中，因原来的申请执行人、被执行人、发生权利义务改变的法定情形，为了使执行程序能够顺利进行，在一些特殊情况下，需要改变执行当事人。

执行当事人的追加，是增加原来不在执行依据上的相关主体把它纳入到执行程序中，共同承担对债权人的义务，原来的执行当事人不退出执行程序。执行当事人的变更，是由其他原本不在执行依据上的人替代原来的执行当事人[9]，使其退出执行程序，而与原来的执行彻底脱离。按照当事人的地位和变动方式，分为被执行人的变更、追加和申请执行人的变更。申请执行人只存在变更这一种变化，几乎不存在申请执行人追加的问题。

有学者提议将执行当事人的“追加”、“变更”合称为“执行当事人的变化”，免得过于繁琐。但从字面上看，变更重在“替换”，追加则强调“增加”。“变化”一词含义很局限，不足以涵盖追加与变更的丰富内涵，而且法律是严谨的学科，法律条文的内涵应该具体、准确，将“追加”与“变更”这两个词强行概括为一个词，实在没有必要。

2.执行当事人变更与追加的异同

变更与追加的相同之处在于二者都使执行当事人发生了变动，都具有保障执行人当事人合法权益及时实现的目的，而且两者的救济途径相同，各国通常都设有实体救济和程序救济两方面。变更与追加的不同之处在于变更与追加改变当事人的具体方式不同，一个是在原有基础上增加，一个是替换掉原有当事人。变更追加执行当事人的原因也不同，变更通常发生在执行当事人死亡或被注销已经不存在的情况下，而追加通常是因为被追加的人与原被执行人有利害关系。变更与

[8] 江必新.民事执行新制度理解与适用［M］.北京：人民法院出版社，2010：第 73 页。
[9] 林青辉.谈被执行主体的变更与追加［J］.行政与法，2014（11）

中国知网 https://www.cnki.net

追加的责任范围不同，变更后的被执行人大多只在接受利益的范围内承担责任，通常不承担无限责任，而追加后的被执行人与原被执行人共同承担全部责任。[10]

（二）变更与追加执行当事人的必要性

1.执行困境的需求和节约成本需要

当前社会的信用体系还不健全，不诚信行为依然不断出现，许多债务人拒不履行判决的情况依然大量存在。许多债权人原本可以及时实现的利益，却被债务人利用诉讼的时间差或拖延履行的办法，将财产转移或隐匿起来。根据我国规定，在判决生效后转移隐匿财产的，才能被追究责任。那么债务人若是在诉讼过程中转移、隐匿财产，就有无法对其进行处罚的漏洞。随着社会经济发展的复杂多变，对债权人财产的保护应该更加完善和健全。但目前，我国尚未制定专门的强制执行法，现有的执行法律条文和司法解释，已远远不能满足执行工作的需要。民事强制执行的法律、法规尚不健全，在一定的程度上，也限制了执行工作的力度。执行当事人变更、追加制度能在执行程序中，直接追加、变更有利害关系的第三人，不需要权利人再通过向第三人提起诉讼的方式再取得另一份执行依据后才能申请执行。一定程度上缓解执行难的困境，防止被执行人利用诉讼的时间差逃避债务，保护债权人的合法利益，更有利于维护司法权威。[11]

一份生效法律文书的形成，不仅要耗费当事人的诉讼时间、律师费用等私人成本，同时还耗费着社会公共资源，法院裁判文书的制作还要消耗国家成本即司法和公权力。这些都是解决纠纷的现实代价，倘若一出现执行当事人有所变化，就简单将案件推回到裁判程序，看似公正，实则造成不必要的资源消耗，甚至扩大当事人纠纷解决的成本，造成公权力资源的浪费，如果能由执行机构通过某种正当程序，直接变更、追加执行当事人有利于节省社会成本，可以实现实体权利和程序的安定性。

2.实现民事执行价值目标的要求

民事执行最为主要的功能就是将生效法律文书确定的合法权益从被法律肯定的状态，变成现实的利益，实现法律文书确认的权益内容。迅速、经济、适当是民事执行追求的几个重要价值目标。[12]执行程序对效率的要求极高，一旦错过了有

[10] 李浩.强制执行法［M］.厦门：厦门大学出版社，2005：第 164 页。
[11] 孙忠志，范向阳.执行与审判的界限［J］.人民司法,2005(09).
[12] 江必新，贺荣.强制执行法的起草与论证（三）［M］.北京：中国法制出版社，2014：第 5 页.

中国知网 https://www.cnki.net

利于债权人的时间，就有可能给债权人造成无法挽回的损失。为了迅速高效的实现执行依据上的内容，不仅要求执行机构的执行人员积极迅速的采取措施，穷尽一切执行办法迫使债务人履行债务，还应当在一定范围内，赋予执行机关变更和追加执行当事人的权利。允许在执行程序中追加、变更执行当事人就免去了当事人另行起诉的麻烦，不仅节省了诉讼成本，也节约了司法资源。便于案件及时执行到位，快速恢复民事流转，也给法官们留更多的时间去处理疑难案件。如果不允许在执行程序中对执行当事人变更、追加，就有可能给需要履行义务的当事人留出了转移财产的时间，最后事与愿违，仍难以执行。而且许多追加、变更事由只需要形式审查即可。例如原执行当事人死亡，或被注销。这种情况下权利人重新起诉，获得一份新的执行依据显然没有必，执行机关在执行程序中就可以解决，返回审判程序实属多此一举。

3.实现司法公正的必要手段

公正是法治工作追求的重要价值目标，也是法治社会追求的重要价值。债权人在胜诉后，对于依托强制执行实现其实体权利是满怀期待的。判决所涉及的执行力主观范围通常仅限于判决书载明的当事人，相对来说较为狭窄。仅根据判决书的主文来进行执行，有时过于僵化，不利于矛盾的根本解决。当执行当事人基于一些特殊原因权利义务发生移转，且有足够的证据予以佐证存在着高度的可能性，但却仍要求债权人重新提起诉讼，再取得执行依据，这样做过分刻板，对债权人的时间、经历、金钱都是一种消耗，是不公平的。执行当事人变更、追加制度及时落实了公正的判决结果，提高了公权力解决纠纷的能力。

（三）执行当事人变更与追加的理论基础

1.既判力主观扩张理论

既判力是判决书独有的一种效力。是指在判决生效后，当事人不得就同一事项再次提起诉讼，法院也不得对同一事项再做出与之前判决矛盾的判决的一种拘束力。[13]通常，既判力只存在于对立的双方当事人之间，然而在一些特殊情况下，案外人可能会与被执行财产产生密切关系，因此不能刻板的遵守既判力相对性原则，否则会严重影响执行效率和已生效判决的效力。有必要将判决的既判力扩大至与原执行当事人有一定关联的案外第三人身上，这就是既判力主观扩张。[14]

[13]［日］中村英郎著，陈刚译。新民事诉讼法讲义［M］.北京：法律出版社，2000：第 230 页。
[14]翁晓斌．论既判力及执行力向第三人的扩张［J］．浙江社会科学，2003，(3):66－72．

中国知网 https://www.cnki.net

赞成把既判力主观扩张理论作为执行当事人追加、变更制度的理论基础的学者认为：判决既判力为执行力固定了主客观范围。[15]既判力主观扩张必然导致执行力主观扩张。[16]虽然有部分执行依据没有既判力，但那些执行依据通常有对方当事人的认可或经国家公权力机关认可，故可以类推适用生效判决效力的扩张。

反对者则认为这一理论存在着无法忽视的缺陷，即无法解释除判决之外其他不具有既判力的执行依据。当前，各国规定的执行依据种类都很多，虽然法院判决仍占主导，但并不限于判决。我国《执行规定》第 2 条明确了，有六类生效法律文书可作为执行依据，包括法院判决和调解书、支付令、行政处罚决定、公证文书、仲裁裁决等。[17]这些执行依据根本没有既判力，更谈不上既判力的扩张。因而不能以既判力主观扩张来解释执行当事人的变更与追加。

2.执行力主观扩张理论

随着执行名义种类的增加和执行理论研究的深入，执行力主观扩张理论逐渐被学者认为是执行当事人变更与追加的理论依据。[18]执行力，是借助强制执行的手段来实现经过执行依据确认的权益的效力。有学者认为，执行力主观范围的扩张分为两种，一种是既判力主观范围扩张引起的执行力主观范围扩张，二是超出既判力主观范围执行力的自行独立扩张，执行力扩张的主观范围大于既判力扩张的主观范围。[19]亦有学者认为，执行力主观范围与既判力主观范围不完全一致，前者扩张的正当性在于生效文书中确认的实体权利义务关系具备可处分性，以及民事执行追求公平和效率的价值取向。[20]还有学者认为，执行力主观范围扩张具有多项正当性基础，在不同情形下应当具体分析，一般应综合考虑执行债权实现的迅速与经济、实体权利义务关系的依存、实体利益归属的一致性、第三人程序保障的必要性以及权利人对特定债务人享有高度盖然的权利等。[21]

支持执行力主观扩张理论的学者认为，诉讼与执行的关系就是靠执行力来连接的。在执行过程中难免会发生执行当事人变动的事由，造成无法实现执行债权的问题。通过执行效力的扩张，让原执行依据可以约束案外相关主体，使其进入执行程序，不再需要重新取得执行依据，提高执行效率，可以及时实现债权人的债权。而且不光是判决，其他五类生效的法律文书同样能转化成执行依据，执行

[15]杨丹.论民事执行当事人的变更与追加，《重庆科技学院学报》，2013 年第 7 期，第 2 页.
[16]常怡，崔捷.民事强制执行法立法研究[J].民事诉讼程序改革热点问题研究，田平安主编，中国检察出版社：2001.
[17]黄顺忠.论执行当事人变更与追加的法理基础，《北京科技大学学报》，2013 年第 2 期，第 3 页.
[18]许仕宦.执行力扩张与不动产执行［M］，学林文化事业有限公司，2003：第 23 页.
[19]谭秋桂．论民事执行当事人变化的程序构建［J］．法学家，2011，(2):131－139．
[20]常廷彬．试论执行力主观范围的扩张［J］．法治论坛，2010，(1):203－215．
[21]肖建国，刘文勇．论执行力主观范围的扩张及其正当性基础［J］．法学论坛，2016，(4):17－24．

中国知网 https://www.cnki.net

力主观扩张理论刚好能弥补既判力主观扩张的局限。

反对者则认为，执行力主观扩张理论研究时间短尚不成熟。况且法院判决占执行名义的绝大部分，既判力主观扩张理论能够为对绝大多数执行当事人变更、追加情形提供法理正当性的说明即可。

3.新执行名义理论

在接到执行当事人变更、追加申请时，相关部门都会进行审查，然后根据证据材料的可信程度，作出相应的判定文书同意变更、追加或是驳回申请，也就是执行裁定书。可以看出第三人所受执行力来源于新作出的执行裁定，而不是原判决。这个新作出的执行裁定就被看作是“新执行名义”。

赞成新执行名义理论作为执行当事人变更、追加理论基础的学者认为，新作出的执行裁定与原判决都有执行力，前者可以补正后者在作出时的轻微瑕疵，也可以弥补后者在面对快速变化的现实情况时的无力感。而且原审判决只对列在判决书上的双方当事人有拘束力，执行裁定书才对被变更、追加的案外第三人有拘束力。这有利于同时保护原执行当事人和案外第三人的合法权益。

反对者则认为：执行裁决部门对追加、变更申请进行审查时，只通过形式审查，即便较为复杂的事由也不过是通过听证程序，这两种程序都过于简单，完全无法与严谨的诉讼程序相比。第三人或原执行当事人的财产很容易被错误的执行。另外，新执行名义这种模式也不符合我国国情。德、日、韩等国家实行 “执行文”制度，由法院书记官等人在执行程序开始之前作出是否可以赋予执行的公文书，这种制度贯彻审执分离的理念[22]，赋予执行的公文书被称作“执行文”。而我国是由执行裁决部门中专门负责审查的法官判断是否可以变更、追加执行当事人。而且具体权利义务关系的内容仍在原执行依据上，裁定书仅规定了承担责任的主体。非但如此，裁定书的形成程序并不符合我国关于执行依据作出的条件。故新执行名义解释的方式不能成为执行当事人变更、追加制度的支撑。

（四）小结

经过对上述三种理论的分析可以看出，既判力扩张理论在只有法院判决作为唯一的执行依据的时代尚可作为追加、变更执行当事人的理论基础。现今随着时代的发展，执行依据的种类增多其已然不适合作为执行当事人追加、变更的理论依据。而新执行名义理论，这种解释模式和大陆法系的执行文制度有非常相似的

[22]［日］. 竹下守夫著，刘荣军，张卫平译.日本民事执行法理论与实务研究［M］.重庆：重庆大学出版社，1994：第 55 页。

中国知网 https://www.cnki.net

特点，都是由审查机关赋予一个公文书，执行申请人持这个被审查过并同意执行的公文书去申请执行，但大陆法系国家审执分离的更彻底一些，他们有专门的审查人员，在实施执行前进行审查。而我国执行机构兼负着执行实施与执行审查裁决的职责，并不是只专注于执行实施的工作。况且由执行裁决机构而不是审判机构发给执行依据总是说不过去的，因此，新执行名义这种理论并不适合中国的土壤。分析后可以发现三种理论中，只有执行力扩张理论更适合作为执行当事人、变更追加的理论支撑。但值得注意的是，我国追加、变更当事人的事由种类繁多，仅凭某一种理论是不能解释全面的，或许变更、追加执行当事人的正当性基础有很多个判断标准组成。但不可否认执行力扩张理论确实能够解释我国追加、变更事由中的几种，我们只能说执行力主观扩张理论是执行当事人追加、变更的理论基础之一。

二、执行当事人变更与追加制度立法现状和存在的问题

（一）立法现状

执行当事人追加和变更的做法在执行实践中已存在多年，可以说是众多有关执行的规定中比较重要的。但这么重要的规定却没有被上升到法律层面，法律中只有零星条文，大部分都还在司法解释中。按照立法规则，一个制度首先要出现在法律中，再由司法对其进行解释，但这项制度却不是这样，在一定程度上违背了立法的流程，适用起来有位阶过低的问题。而且司法解释中关于该制度的规定也过于抽象，没有太多的实施细则，导致各地法院真正实践起来也拿捏不准。深圳高院、北京高院、上海高院纷纷出台了各自地区的关于该问题的规定，为本地区的追加、变更当事人实务提供了指引。期待未来编制民事强制执行法时能够用专章将此项制度予以整合，使这项制度更系统、全面，成为维护执行双方当事人权益的利器。

1.民事诉讼法

我国 1991 年颁布的《民事诉讼法》第二百一十三条第一次对民事执行中被执行主体的追加问题进行了规定。此后，《民事诉讼法》多次修改，但该规定一直存在。2017 年颁布了现行生效的《民事诉讼法》中，也未对该条款进行修改，且立法者也未增加新的条款对追加、变更执行当事人问题进行规定。直到如今该条文仍旧适用，只是序号改到了现在所在的《民事诉讼法》第二百三十二条。该条主要规定“作为被执行人的公民死亡，其有遗产的，用遗产偿还债务。作为被执

中国知网 https://www.cnki.net

行人的法人或者其他组织终止的，由其权利义务承受人履行义务。”[23]这条规定比较简单，属于原则性的，没有太多争议，是追加、变更执行当事人实务中，最常引用的法条。

2.民事诉讼法解释

现今《民事诉讼法解释》中关于追加、变更执行当事人的规定大多来源于《民诉意见》。上世纪 80 年代最高人民法院在批复和答复中对执行当事人变更、追加予以认可。至此之后，追加、变更执行当事人的做法长期存在于司法实践中。1992 年《民诉意见》出台，“规定了法人或其他组织分立、合并、撤销、名称变更、自然人死亡等情况下执行当事人追加、变更的情况。该规定还明确了对其他组织承担义务的法人或自然人财产，也可以执行。”《民诉意见》中还规定，如果其他组织无法承担全部偿还责任时，执行机关可以执行其权利义务继受人的财产。1998 年的《执行规定》是当时关于执行当事人变更与追加最详细的规定，但遗憾的是《执行规定》中仍未出现执行当事人追加、变更具体如何适用的程序性规定。2015 年《民诉法解释》[24]出台，《民诉意见》废止，但其自第 471 条到第 475 条几乎与《民诉意见》中的相关规定完全相同。

3.执行当事人变更、追加规定

2016 年，最高院从执行效率，审执分离、程序保障等角度系统的对执行当事人追加、变更问题进行规定。颁布了《变更、追加规定》,该规定共有的 35 个条文与之前的征求意见稿相比，[25]增设了商事主体，如有限合伙人瑕疵出资等作为追加、变更后的被执行人的情形。但热议的被执行人的配偶没有列入追加、变更范围。

2020 年 12 月最高人民法院发布了一个关于修改十八件执行类司法解释的决定。其中涉及了变更，追加执行当事人。其中将“遗嘱执行人”改为“遗产管理人”，删除了原“继承人放弃继承或受遗赠人放弃受遗赠，又无遗嘱执行人的，人民法院可以直接执行遗产”[26]的规定。修改“企业法人”为“营利法人”等。总之此次修改精确了用词，使条文表述更精准，有助于该制度在实践中正确施行。

[23]参见《民事诉讼法》第二百三十二条。
[24]参见 2015 年《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》，第 471-475 条
[25]参见 2014 年《关于变更和追加执行当事人的若干规定（征求意见稿）》
[26]参见 2016 年《关于民事执行中变更、追加当事人若干问题的规定》，第 10 条

中国知网 https://www.cnki.net

4.其他相关规定

执行当事人变更与追加在一些规范性文件中也有涉及。如2011年《最高人民法院关于依法制裁规避执行行为的若干意见》中第20条规定，“恶意转移财产规避执行的被执行人，执行法院可以依法变更或追加。”[27]我国法律及司法解释对执行当事人变更、追加制度规定的过于简单，各地法院分别出台了施行细则。如《北京市法院执行工作规范》、《上海市高级人民法院关于变更、追加被执行人主体的规范（试行）》[28]等。

（二）存在的问题

执行机构在执行过程中发现某种事由频繁出现，需要进行追加、变更当事人，但法律或司法解释没有规定，只能向最高人民法院请示，多次以后，最高人民法院就将这种频繁发生的事由写进司法解释以应对实践中出现的问题。这种用实践出现的问题倒逼立法的情况，在制度初期还勉强说得过去，但追加、变更执行当事人这个问题已存在于执行实践中很多年，还以这种方式填补立法，未免有只图解决眼前问题的功利性，目光不够长远。而且一项制度的制定最主要的作用就是指导实践，使其能在实践中运用，而《追加、变更》规定中大量使用“可以提起执行异议”这种模糊性表述，当事人很多时候也并不知晓具体应该怎么做才能实现法律给予的“可以”的这项权利。

1.肯定式列举的立法体例亟需完善

一般在制定法律时，国家立法机关更愿意制定更为通用的一般性规定，然后为实践中经常出现的问题提供列举补充。然而《变更、追加规定》却采取了刻板、具体的枚举方式，仅用27个条文规定追加、变更当事人的事由，很难应对实务中的全部问题。这种立法体例不能适应错综复杂的执行案件，会导致法律的适用度降低。法院在面对那些不在规定范围内的情形时也会无所适从，而且向上级法院咨询，又会大大降低办案效率，因此需要进行修正。

2.程序性规定无法满足实践需要

目前我国仅在原则上对变更、追加执行当事人的程序进行了规定。过于简单

[27]《制裁规避执行意见》第二十条：“有充分证据证明被执行人通过离婚析产、不依法清算、改制重组、关联交易、财产混同等方式恶意转移财产规避执行的，执行法院可以通过依法变更追加被执行人或者告知申请执行人通过诉讼程序追回被转移的财产。”

[28]参见《上海市高级人民法院关于变更、追加被执行人主体的规范（试行）》

中国知网 https://www.cnki.net

的条文，表述非常不明确。如《执行规定》第83条规定，追加、变更当事人由执行机构进行处理，但没有关于执行机构具体是哪个执行机构，以及执行机构究竟该如何处理的规定。又例如，《变更、追加规定》中规定，变更或追加执行当事人的申请应以书面形式提出，执行法院在收到申请后应当组成合议庭审查并公开听证。但是申请应由执行的什么部门接收，如何组合议庭，怎么审查，由什么人员审查，是由之前负责执行这个案件的执行法官，还是由其他什么人员均没有规定。还有，虽然规定了涉及实体问题的案件可以听证审查，但听证程序也较为复杂，具体施方式尚不明确。

3.缺乏完整的实体性救济

《变更、追加规定》虽然规定了实体救济方式，但该救济的适用条件十分苛刻，只有当事人是法人或者合伙企业且属于瑕疵出资或财产混同等情况下，被驳回变更、追加的申请后才有资格向法院提起执行异议之诉寻求救济。其他执行当事人仅有程序上的救济，也即通过上级复议方式。且该解释规定，当事人申请变更、追加的事由不同，救济方式不同。并不像那些实行执行文的国家，程序救济与实体救济同时存在，执行当事人及案外第三人的救济相对全面。我国目前的实体救济与程序救济过分割裂。[29]另外，该规定要求追加、变更事由发生在执行过程中，发生在判决生效后当事人申请执行前这段时间内的追加、变更，不能适用此救济程序。

三、域外立法经验及借鉴

优化完善一项制度，不能仅仅将眼光局限于国内的理论与实践，还要分析借鉴相关国家的有益经验，这样才能够避免走其他国家走过的弯路。本文选取了大陆法系中典型的几个国家日本，德国。将这些国家有关执行当事人变更的有关规定进行梳理，分析出对我国的借鉴意义。由于这些国家实行执行文制度，没有与我国执行当事人变更、追加制度完全匹配的存在。但这些国家的执行当事人追加、变更的审查是通过执行文赋予程序来完成的，虽然模式不同，但仍有研究的价值。

（一）适用情形之域外立法例

《德意志联邦共和国民事诉讼法》规定，法院作出的生效判决还对以下人产生执行效力：诉讼承继人、遗产继承人、财产受让人。生效法律文书中权利人的

[29] 方铮.我国执行程序中给当事人适格救济制度之完善.法学理论研究.2018年第6期.

中国知网 https://www.cnki.net

承继人，义务人的承继人，还有对诉讼争议所涉标的物享有占有权的人都是这里所说的诉讼继承人。在遗产继承情形中，如果被执行主体为遗嘱执行人或在先顺序的继承人，在满足特定条件时，法院可以将后顺序继承人追加为执行当事人，是否实际占有遗产并不影响追加。对于受让财产的案外第三人，如果受让发生在判决确定之后，法院可以依法追加其为被执行人。

（二）德、日、韩关于执行当事人变更与追加的程序

德国、日本、韩国实行执行文制度，主要通过执行文赋予程序来解决执行当事人变更、追加的问题。当事人是否适格由执行文赋予机关认定，能否将执行依据的执行力扩张到执行依据载明的当事人以外的第三人也需要由执行文赋予机关进行审查。

1.执行文制度下执行当事人追加与变更的申请

执行当事人的追加与变更需要启动执行文赋予程序，且必须由当事人启动。法院书记官、司法辅助官等不可以主动审查和签发执行文。执行正本只能依据申请发放。事实上，执行程序就是为债权人或其继受人实现生效法律文书所认可的权利而设置的。执行债权具有可处分性，因此执行当事人追加、变更时的执行文赋予申请，由执行依据上的权利人或其继受人提出较为妥当。日本法要求采取书面形式，韩国《民事执行法》第 28 条第 3 款允许口头申请，但应明确执行依据、债权人、债务人、及其代理人等事项。

2.赋予执行文机关的审查决定

债权人在申请执行文时需提供相关证明材料。在申请执行人发生继受时，债权人须提供债权转让手续、有关户籍资料等书面证明文书。德国还特别要求提供的证明材料必须是公文证书或公证文书。[30]接到当事人的申请后，赋予执行文机关依据申请人提供的资料或诉讼记录，采取书面形式，在自己的权限范围内对是否应赋予执行文独立的进行审查判断，不再设立对立双方的言辞辩论。

在韩国签发继受的执行文必须事先得到司法辅助官的赋予命令，司法辅助官调查债权人的方式可以是书面的，也可以是口头的。司法辅助官认定继受事实成立的，应将赋予命令写入执行文。[31]申请人只要满足赋予执行文的其他条件，在接

[30]肖建国.执行当事人变更与追加的程序研究——基于德、日、韩执行文制度的比较研究［J］.法律适用，2011（09）.

[31] 参见《韩国民事执行法》第 32 条第 2 款、第 3 款。

中国知网 https://www.cnki.net

到司法辅助官的命令后，赋予执行文机关必须签发执行文。若没有得到司法辅助官的命令，则说明申请人不符合赋予执行文的条件，应驳回当事人的申请。

在立法上，德、日、韩等国在签发继受执行文时还给执行文赋予机关一定的裁量权。德国规定当事人申请时要证明第三人为债权人的继受人或债务人的继受人，或请求标的物的占有人。但诉讼继承、占有关系对法院来说是显然的，或法院明知，那么法院可将该显然或明知的事项记载于执行文，便可签发继受执行文。日本要求债权人提供文书来证明，执行依据以外的人为继受人。“法院书记官或公证人认为很显然为他进行强制执行时”，[32]也可签发继受执行文。韩国规定，债权人以书证证明权利继承可以签发继受执行文，同时也规定，当权利继承是法院所周知的事实时，同样可以签发继受执行文。[33]

3.执行文制度下追加与变更执行当事人的救济

实行执行文制度的国家，有不服执行文的救济程序。通常采用事后原则和程序保障原则。[34]一般法律会规定：债权人异议、债务人异议、债权人赋予执行文之诉、债务人对赋予执行文的异议之诉，这四种不同的执行文救济程序。德国《民事诉讼法》第 731 条规定：“债权人在不能对债务人、后续位承继人、诉讼继承人、财产受让人、遗嘱执行人或者商号受让人取得执行条款时，其可以所得判决为依据向受诉法院提起发给执行条款之诉。”[35]日本《民事执行法》第 33 条规定：“若债权人不能取得执行依据确定的当事人之外主体的执行文，为了请求授予其执行文，债权人可以提起执行文授予之诉。”[36]

（三）对我国的启示

1.追加、变更审查方面

实行执行文的国家，判断执行依据上的权利内容是否真实存在，其涵盖的主体范围是哪些不是由执行机关审查，而是通过书记官、公正人等来证明。即执行当事人的确定与执行当事人是否适格的判断是在签发执行文时应该调查的。一个执行文赋予程序同时可以解决很多个问题，体现了制度设置的方便与经济。当然

[32][日]新堂幸司：《新民事诉讼法》，林剑锋译，北京：法律出版社，2008.
[33]参见《韩国民事执行法》第 31 条.
[34]方铮.我国执行程序中当事人适格救济制度之完善——以域外执行文制度与许可执行制度为镜鉴[J].辽宁公安司法管理干部学院学报,2018(06):95-100.
[35][德]汉斯－约阿西姆 •穆泽拉克. 德国民事诉讼法基础教程[M]. 周翠译. 北京:中国政法大学出版社，2005:363.
[36]肖建国.执行当事人变更与追加的救济制度研究——基于德、日、韩执行文制度的比较研究［J］.法律适用，2013（07）.

中国知网 https://www.cnki.net

执行机关在执行前还要对执行当事人进行审查，但这只是形式上的审查而已。执行机关仅用签署了执行文的执行依据作判断。故执行依据或执行文中应明确执行当事人究竟是谁，不能有歧义，对其他当事人执行都是无效的。执行文制度使判决机关和执行机关分离的更彻底。执行机关只负责执行，不需要做其他的判断工作，可以更快速、更及时的帮助债权人实现其合法权益，执行程序效率还是很高的。执行文制度确实有审执分离的优势，但也不是没有缺点。因为那些作出执行文的书记官、司法辅助人员对生效法律文书确定的执行力，主观范围究竟包括那些人，了解的信息也不是很全面。而且执行文赋予机关并不像执行机关那样，他们没有调查权，所以在签署执行文时，也不是非常容易判断。

变更、追加执行当事人的申请，由哪个机关来审查涉及到执行权的范围问题。我国没有执行文制度，当前的立法及执行实务把执行权分为执行裁决权和执行实施权两类[37]，在执行法院中，分别对应相应的部门。目前实务中，执行当事人的变更、追加由行使执行裁决权的部门来决定。这种涉及体现了执行程序的价值目标，提高了执行效率，但毕竟在未经审判的情况下，使案外第三人承担了实体上的权利义务且执行审查内容必然涉及案外人与原执行当事人之间权利义务是否真实存在。基于此，越来越多的学者主张，这种裁判权应由审判机关行使，不能武断的将执行裁判权一律视为执行权。但鉴于我国现阶段存在的实际问题，以及执行机构的设置现状，让这种裁判权回归审判程序，并不现实，也不利于缓解当前的执行困难。因此笔者建议，在执行立案阶段，以执行当事人名义提出追加、变更申请的，由立案庭审查；在执行程序进行中发生需要变更、追加执行当事人的，则由执行法院中行使执行裁决权的机构处理，这样更为妥当。立案庭受理执行案件也仅仅是对一些简单的追加、变更进行形式审查，接下来符合形式要件的，若涉及实体审查，还是要交由执行机关进行处理。我国可以在执行机构单独设置一个像执行文赋予机关一样的审查部门，让负责执行的法官专注于执行情况本身，这样可以提高执行的效率。

2.追加、变更的救济方面

我国对追加、变更执行当事人裁定不服的救济，倾向于非诉讼形式。而且并不是实体救济与程序救济同时作为保障，根据《追加、变更规定》中的规定，涉及实体性问题的追加、变更可以通过诉讼方式救济，也就是提起执行异议之诉。其他不涉及实体的追加、变更裁定不服的，向上级人民法院申请复议。可以看出能够通过诉讼进行救济的情形不再提供申请复议的救济手段，也就是把可以诉讼

[37] 童兆洪.民事执行前沿问题［M］. 北京：人民法院出版社，2003：第 82 页。

中国知网 https://www.cnki.net

救济的情形从复议救济的范围内排除。这种分置的模式虽然符合繁简分流原则，提高了效率，但司法机关不应只有效率这一个目标，能否公正的处理案件，保障每个当事人的合法权益同样重要。实行执行文制度的国家（地区），对不服拒绝签发执行文的债权人和对不服赋予执行文决定的债务人或第三人的救济途径，包括实体和救济两方面。包括中国台湾地区，对变更、追加执行当事人的救济也比较全面，我国应当适当参考，以使执行当事人追加、变更制度尽早完善，更好的保护执行当事人的合法权益。

四、我国执行当事人变更与追加的立法完善

（一）应将执行当事人变更与追加的适用情形类型化

类型化分析是更全面、深刻了解一项规定的重要途径，本文从被追加、变更的第三人与原执行当事人的关系角度，将追加、变更执行当事人的适用情形分成四种类型。[38]分别是：当事人型追加、变更，继受人型追加、变更，第三人行为型追加、变更和政策型追加、变更。

1.当事人型追加、变更

“当事人型”，是指当事人之外的第三人处于和执行当事人完全同一的立场、地位承受执行力，而发生的追加或变更。如请求标的物的持有人、诉讼担当中的利益归属主体，自然人法人名称变更就属于这一类，“当事人型”追加、变更的正当性基础是实体利益归属的一致性。

诉讼担当人，是以自己的名义为他人的利益以当事人的身份提起诉讼，诉求解决他人间的法律纠纷，其诉求结果由被担当人来承受的人。诉讼担当有两类，管理处分权如果是根据法律的规定所获得的称为“法定诉讼担当”。相反，如果没有法律规定的管理处分权作为适格的依据，则称为“任意诉讼担当”。遗产执行人代表的诉讼和破产清算组诉讼被我国法律规定为法定诉讼担当。任意诉讼担当，是适格当事人授予无关第三人行使诉讼实施权的资格。因诉讼担当人没有自身利益在诉讼法律关系之中，其所代表的仍是被担当人的利益，因此基于实体利益归属的一致性，可以变更、追加其为被执行人。

为当事人或其继受人的利益占有诉讼标的物的人能够被追加、变更为被执行人是因为考虑到一些当事人会在诉讼系属后将诉讼标的物的占有转移给第三人，

[38] 刘学在,王炳乾.执行当事人之变更、追加的类型化分析[J].政法刊,2018,35(02):86-100.

中国知网 https://www.cnki.net

这使得法院的强制执行难以继续，不仅使债权人的利益难以实现，也会损害司法权威。而且为当事人的利益占有诉讼标的物的人，其持有标的物时没有自身利益在标的物上，不具有独立的地位，例如，保管人、受托人、代管人等，真正的利益归属于当事人或其继受人。债权人仍是基于与债务人之间存在已经被确认的法律关系而提出追加申请，因此追加为当事人的利益占有诉讼标的物的人无可厚非。而为自己利益占有标的物者，其有民法上的实体权利，是合法占有。对于像承租人，质权人等这些人，他们是为自己利益占有标的物的人，其占有有着独立的自身价值，并不完全与判决上当事人的利益完全一致。为保证这些人的程序利益和实体利益，因此，不能追加。

实体法上同一责任主体。例如作为个人独资企业不能履行义务的，执行力扩张至该企业开办人，作为合伙企业不能履行义务的，执行力扩张至该合伙企业的合伙人，企业法人的分支机构不能履行义务的，执行力扩张至该企业法人等。[39] 非法人或法人组织更改名称、自然人改姓名致使确定判决等执行名义上所列执行当事人与实际应该被执行的当事人名字不同，变更名字后的执行当事人貌似第三人，但由于实质系同一人，严格讲不属于执行当事人变更、追加。但是为了论述方便，勉强将其放在此类。

2.继受人型追加、变更

执行当事人的权利义务承受人、继承人又可称为执行当事人的继受人。继受人是概括的承受当事人一切权利义务的人。例如，作为自然人的债权人或债务人死亡、被宣告死亡或者被宣告失踪的，可以变更、追加其继承人为执行当事人。法人或非法人组织被注销的，如果有权利义务承受人，被注销后的承受人可以变更、追加为执行当事人。

3.第三人行为型追加、变更

执行过程中，有自由意志的第三人可以以书面形式承诺替被执行人偿还债务。第三人这种单方意思表示有效，执行债权人可以变更、追加案外第三人为被执行人，要求其代履行。或仍可以要求原被执行人继续承担债务。自愿的意思表示是这种情况下可以变更、追加被执行人的依据。

《民事诉讼法》第 231 条规定，无力偿还债务的被执行人，经申请执行人同以可以以提供担保的方式暂缓执行。执行担保，分为债务人自己提供的担保和第

[39]根据《民诉法解释》第 52 条的规定，其他组织是指合法成立、有一定的组织机构和财产，但又不具备法人资格的组织，具体包括八种符合该条规定的其他组织，均可以发生执行力的扩张。

中国知网 https://www.cnki.net

三人提供的担保。第三人提供的担保，又分为用第三的财产担保和第三人以自己的信誉提供的担保。此处我们仅讨论第三人以自己拥有的财产为被执行人提供担保的情形。第三人以财产提供担保后，被执行人在期限内仍无法履行所欠债务的，法院有权利直接执行第三人提供的财产担保。但需不需要作出追加裁定，早期的法律和司法解释没有作出规定。2018 年《关于执行担保若干问题的规定》中规定，这种情况下不可以将担保人变更为被执行人，但可以直接执行担保财产或保证人财产。该条文的公布统一了实践中的操作，但却并没有消除争议。从本质上讲，直接执行第三人提供的财产担保，被执行人发生了实质的变化，虽然在形式上没有作出追加、变更的裁定，但实质上发生了执行当事人的变化是毫无疑问的。

对妨害执行的第三人的处罚，本质上也属于第三人行为型追加、变更。《执行规定》第 44 条规定，已经被查封、扣押、冻结的财产，被执行人或他人又私自处分的，法院有权要求责任人在规定期限内追回，或对自己的行为承担相应赔偿责任。这是法律授权人民法院对妨害执行者的妨害执行行为作出处罚。包括要求其承担民事责任以及可以对妨害执行者采取强制执行手段。当妨害执行人为第三人时，虽然没有下达追加、变更裁定，可以直接执行妨害行为人的财产，本质上也是具有变更、追加被执行人的效果。

《执行规定》中还明确了，协助执行人作出擅自转移、解冻、支付等行为，或不履行协助执行的义务，使被执行人财产无法追回的，应对其妨害执行的行为承担民事责任。法院可以对执行协助人的财产予以强制执行，实质上也发生了被执行人变更、追加。

4.政策性追加、变更

这种类型的追加、变更是是法律根据现实需求所作的硬性规定，本不具有正当性，但出于执行效率的需要和实现债权经济性的考虑，法律例外允许的情形。例如一个公司财产混同追加其出资人、对未被清算即注销的董事或股东追责、出资人抽逃出资未履行出资义务时被追加。从诉讼原理和执行基本理论来讲，被执行人与有关第三人之间的法律关系与原诉讼双方之间的法律关系不同，原则上不能直接追加，必须通过对第三人提起诉讼，经过法院审判后，获得新的执行依据后才可对其执行，但这种处理方式影响着执行效率。鉴于该第三人确实未履行义务，或未适当履行法定义务存在着责任，才导致被执行人不能向申请执行人履行判决所确认的债务。故有必要将存在着责任的第三人变更、追加为被执行人。

中国知网 https://www.cnki.net

（二）扩充执行当事人变更与追加的适用情形

我国《变更、追加规定》采取的是具体情形列举方式，规定不全面的缺陷也是显而易见的。例如，判决生效后，债权人将债权转移给他人，或债务人将债务移转给他人时，原判决执行力是否能够拘束该特定继受人，司法解释中并没有提到。另外，为当事人占有请求标的物的人能否被追加，《变更、追加规定》中也没有规定。除此之外，是否任何情形的法人人格否认都适用于执行当事人变更、追加规定也是没有明确规定的。这些实务中常见的情形，法律都应及时涵盖，使执行法院有法可依，同时也能规范执行当事人的行为。笔者建议，应先改变《变更、追加规定》中肯定列举的立法方式，制定通用的一般性规定，然后再将司法实践中常常出现的问题，以补充的形式尽快填补，以满足实际需要。

（三）完善执行当事人变更与追加的启动程序

在启动程序中，不得不明确的就是有资格启动追加、变更程序的主体范围。追加、变更执行当事人的启动存在当事人主动申请和依职权两种观点。前一种奉行当事人主义，认为追加、变更当事人的启动本来就属于当事人处分权的范围，公权力机关无故不得干涉，应尊充分尊重当事人意志。后一种则奉行职权主义，认为由法院执行机构直接进行变更追加，可以树立司法权威，在最短时间内保护当事人的合法权益。也有学者认为，不应一概而论，而应结合追加、变更事由分情况讨论。对于那些权利义务关系明显没有争议、思路较为清晰的案件法院可以在执行时主动依职权启动。而对于那些权利义务关系复杂，需要当面询问双方当事人的案件，应由执行当事人申请。笔者认为追加、变更当事人的启动，目的是帮助债权人实现实体权利，因此还是应该秉持“不告不理”原则。只有当事人提出追加、变更申请，人民法院才可以追加、变更执行当事人。但很多时候，法院是在执行过程中最先发现需要变更、追加当事人的，而且执行实务复杂，有时法官尚且需要合议之后作出判断，反而要求执行当事人对什么时间可以申请追加、变更被执行人，什么理由可以追加变更被执行人了解透彻，未免太过于严苛。生活中有些当事人根本不知道自己享有追加、变更的权利，更不要说当事人能够了解追加、变更的法定情形。 所以追加、变更的启动程序，除了当事人主动申请外，还应让法院承担必要的提示义务。固执的坚持在追加、变更启动申请方面的当事人主义，只会让执行工作寸步难行，当事人的合法权益也得不到有效保护。

中国知网 https://www.cnki.net

（四）完善执行当事人变更与追加的审查程序

由谁来进行审查，如何进行审查是执行当事人追加、变更申请被受理之后重要的一个环节。审查的结果，直接决定着当事人的权益在短期内能否得到实现，为此审查的主体应该来自哪个部门，应该以哪种形式进行，这些规定的合理性尤其重要。

1.审查主体

关于追加、变更执行当事人的审查主体有由执行机关进行审查和由原执行依据的作出机关进行审查两种不同的立法模式。笔者认为，追加、变更执行当事人制度的设立初衷就是为执行当事人免去重新获得执行依据的麻烦，执行机关可以根据原判决生效的法律文书直接对案外第三人实施执行，让具有高度盖然性的权利人更快速的实现自己的合法权益。如果再交由原执行依据作出机关对追加、变更申请作出审查，无异于让原合议庭从新作出执行依据，追加、变更当事人制度的设定意义又何在呢？况且执行法官的业务能力与审判法官无异，甚至对执行细节更了解一些。另外，强制执行既具有行政属性又具有裁决的司法性，由执行法院对追加、变更事项进行裁决正是执行部门司法属性的体现。故由执行机关对追加、变更当事人的启动申请进行审查更为合适。

2.审查组织和审查形式

通说认为应由执行机关组成合议庭作为审查组织对追加、变更执行当事人的申请进行审查。合议庭审查有独任审查无法比拟的优势，对涉及实体权利义务关系的追加、变更申请来说更慎重一些，考虑的更加全面细致，作出的裁决公正的可能性更高。对于追加、变更执行人申请的审查的形式，存在着开庭审查、书面审查、听证审查等争议。笔者认为，如当事人型，继受型，第三人行为型，因其不存在另一法律关系的实体争议，故采取书面审查方式即可。[40]对于政策性这种类型的追加、变更执行当事人，涉及实体权利义务关系，应采取听证审查的形式。听证程序具有公开性，双方当事人可以在听证过程中进行辩论对质一定程度上体现着执行的司法属性，能够为裁决的公正提供保障。在听证程序中裁决者获取的信息更全面，还可以有专业人士参加使决定更科学，更合理。[41]况且还有对追加、

[40]黄松有、杨春华，对我国民事执行中实体争议救济的考量，《中国法学》，2006 年第 5 期，第 6 页。
[41]雷运龙.刍议民事执行听证制度的几个问题[J].法学杂志，2006.

中国知网 https://www.cnki.net

变更裁定不服的救济程序兜底，执行机构在听证会后作出的裁决并不是终局性的，当事人不服仍可以寻求救济以维护自身合法权利。听证程序足可以应对追加、变更的各种情形，在执行程序中开庭审查，实属没有必要。听证会的形式审查追加、变更当事人的申请虽能够显著提升执行效率，但《变更、追加规定》中对听证只是微微一提，还应该制定更为具体的实施规则，才能使听证发挥应有作用。

（五）完善执行当事人变更与追加的实体救济程序

我国《民事诉讼法》225 条规定，执行当事人或有利害关系的第三人认为执行行为违法的，有执行异议和执行复议这两种程序救济途径。[42]《执行规定》，又对执行异议和执行复议的程序进行了具体细化。可以见得，现行法在程序救济方面已经为不服执行当事人变更、追加裁定的人提供了非常充分的法律依据。我国对执行当事人变更、追加的实体救济还相对缺乏。仅在《变更、追加规定》第 32 条的后半句提起可以提出执行异议之诉，具体该如何操作，不得而知。执行当事人变更、追加申请的结果无非有两种，一种是不同意变更、追加。那么不服裁定结果的申请执行人我们可以通过债权人许可执行之诉为其提供救济。另一种是同意追加、变更。那么不服裁定结果的案外人我们可以通过债务人不适格异议之诉为其提供救济。

1.债权人许可执行之诉

对执行法院不同意变更、追加被执行人的，应允许执行债权人转而寻求审判救济，即债权人许可执行之诉。债权人许可执行之诉，通过诉讼程序对不予追加、变更执行当事人的裁定进行审查，性质上应为确认之诉。笔者认为，关于债权人许可执行之诉的审理程序由执行裁判机构审理更为合适，既然是审判程序仍应贯彻谁主张谁举证的原则，原告对追加、变更被执行的合理性负举证责任，若原告能够提供足以证明的材料，法院可以判决允许追加、变更被执行人，胜诉的原告可以持原执行依据和新判决向法院申请强制执行。经审理原告的材料不足以支撑其主张的，应驳回其诉讼请求。执行债权人不得再以该第三人是适格被执行人为由向法院提起诉讼。因是执行阶段的审理，尽快明确执行双方当事人是重要的，在审理期限的设定上不需要像一般审判程序那么长，可以借鉴简易程序的审理期限，最大限度的缩短占用执行的时间。值得注意的问题是，若双方当事人再次对执行法院的判决有异议，还能否继续上诉呢？笔者认为，若双方仍对法院作出的

[42]朱新林.论民事执行救济制度体系[J].法律适用，2015（7）.

中国知网 https://www.cnki.net

判决不服，当然允许相关当事人提起上诉。既然是诉的一种，普通诉讼程序能够给的程序保障，债权人许可执行之诉中应当也享有。虽然在审理期限上缩短，但上诉权作为当事人最重要的权利之一，在任何时候都不可以被剥夺。

2.债务人不适格的异议之诉

若执行法院裁定通过了债权人关于变更、追加案外第三人为被执行人的申请，而案外第三人认为其并不是原执行依据中执行力所及之人，可以提起债务人不适格异议之诉，债务人应在执行程序终结前起诉。债务人不适格异议之诉与前述的债权人许可执行之诉一样是确认之诉，同样由执行裁判机构审理。这两种诉讼都由执行债权人承担可以对被告申请强制执行的证明责任。若原告主张成立，证明其的确不是执行对象。若原告主张不成立，则应判决追加、变更原告为被执行人，继续执行。

结语

经过对执行当事人变更、追加制度国内外现状的梳理与分析，本文认为民事执行当事人变更、追加，是发生在某种特定情形下，执行依据主观范围被扩大，将案件外某些相关主体纳入到执行中，根据实际情况明确执行当事人与案外相关人的权利和义务。基于此，对执行当事人追加、变更制度进行深入探讨具有较高的学术意义和应用价值。现阶段我国对该制度的理论研究不够完善，无法深入指导司法实务，在执行的过程中仍存在较多问题和争议，需要法律界深入探讨来完善该制度的理论基础。

随着法治社会的不断发展，法律条文也在不断的革新，目前，执行当事人追加、变更制度的核心框架和内在逻辑已初步建立。总体来看，关于执行当事人变更、追加的执行实践在不断地规范。但由于理论研究的不完善，导致相关法律和司法解释规定的情况仍无法满足现实需求，各地法院在执行操作时不一致，该制度的法律法规和司法解释仍需进一步完善和优化。德、日、韩等大陆法系国家对该项制度的研究更加深入，相关法律法规也更加完善。本文结合对域外立法经验的梳理，在我国司法现状基础上，有重点、有方向的借鉴域外法律法规，有助于创新并完善适合我国国情的执行当事人追加、变更制度。

本研究虽进行了理论的分析，并提出独立的观点，但受限于笔者的能力和研究内容的复杂性，本文仍有不足之处，不能全面、彻底地解决国内民事执行当事人追加、变更制度面临的问题，希望后续研究能够进一步优化本文观点，集百家之力完善该制度，使其能够在民事执行程序中更好的发挥作用。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

著作类：

1. 李浩．强制执行法 [M]．厦门:厦门大学出版社，2004．
2. 江必新．执行规范理解与适用·第二版[M]．北京:中国法制出版社，2018．462—470．
3. 江必新、贺荣主编:《强制执行法的起草与论证(三)》，中国法制出版社 2014 年版．
4. ［日］中村英郎著，陈刚译。新民事诉讼法讲义[M]．北京：法律出版社，2000.
5. 许仕宦.执行力扩张与不动产执行 [M]，新学林出版股份有限公,2014.
6. [日]新堂幸司:《新民事诉讼法》，林剑锋译，北京：法律出版社，2008.
7. [德]汉斯一约阿西姆·穆泽拉克．德国民事诉讼法基础教程 [M]．周翠译．北京:中国政法大学出版社，2005:363．
8. 童兆洪.民事执行前沿问题 [M]．北京：人民法院出版社，2003.
9. 肖建国.中国民事强制执行法专题研究 [M]．北京：中国法制出版社，2020.7.
10. 杨立新．中华人民共和国民法总则要义与案例解读 [M]．北京:中国法制出版社，2017.
11. 胡志超.法院强制执行工作手册 [M]．北京：法律出版社，2016.1.
12. 马登科.民事执行的现代转型与制度创新[M].厦门:厦门大学出版社,2014:276.
13. 江伟．民事诉讼法[M]．北京：中国人民大学出版社，2013.
14. 陈计男．强制执行法释论 [M]．台北:台湾元照出版公司，2012.
15. [日]新堂幸司:《新民事诉讼法》，林剑锋译，北京：法律出版社，2008.
16. 王亚新:《对抗与判定——日本民事诉讼的基本结构》,北京:清华大学出版社，2002.
17. [日]高桥宏志:《民事诉讼法:制度与理论的深层分析》，林剑锋译，法律出版社,2003.
18. 杨荣馨.《民事诉讼原理》，法律出版社 2003.
19. 童兆洪.《民事强制执行新论》，人民法院出版社 2001 年版.
20. [日］竹下守夫．日本民事执行法理论与实务研究 [M]．刘荣军等译．重庆:重庆大学出版社，1994:62．

期刊类：

1. 童兆洪.唐雪兵.我国民事执行改革实践演进及理性思考 [J]．法律适用，2005（06）．
2. 谭秋桂．论民事执行当事人变化的程序构建 [J]．法学家，2011，(2):131—139．
3. 林青辉.谈被执行主体的变更与追加 [J]．行政与法，2014（11）．
4. 孙忠志.范向阳.执行与审判的界限 [J]．人民司法,2005(09).

中国知网 https://www.cnki.net

5. 翁晓斌. 论既判力及执行力向第三人的扩张[J]. 浙江社会科学, 2003, (3):66—72.
6. 常怡, 崔捷. 民事强制执行法立法研究[J]. 民事诉讼程序改革热点问题研究, 田平安主编, 中国检察出版社: 2001.
7. 黄忠顺. 论执行当事人变更与追加的理论基础[J]. 北京科技大学学报, 2013, (2):99—103.
8. 常廷彬. 试论执行力主观范围的扩张 [J]. 法治论坛, 2010, (1):203—215.
9. 肖建国, 刘文勇. 论执行力主观范围的扩张及其正当性基础 [J]. 法学论坛, 2016, (4):17—24.
10. 肖建国. 执行当事人变更与追加的程序研究——基于德、日、韩执行文制度的比较研究[J]. 法律适用, 2011(09):8-14.
11. 肖建国. 执行当事人变更与追加的救济制度研究——基于德、日、韩执行文制度的比较研究[J]. 法律适用, 2013(07):22-29.
12. 杨丹. 论民事执行当事人的变更与追加, 《重庆科技学院学报》, 2013 年第 7 期.
13. 方铮. 我国执行程序中当事人适格救济制度之完善——以域外执行文制度与许可执行制度为镜鉴[J]. 辽宁公安司法管理干部学院学报, 2018(06):95-100.
14. 刘学在, 王炳乾. 执行当事人之变更、追加的类型化分析[J]. 政法刊, 2018, 35(02):86-100.
15. 王守春. 公司实际控制人规避执行之反制——从执行权主观范围扩张的角度[J]. 学术交流, 2017(10):117-123.
16. 黄忠顺. 执行力的正当性基础及其制度展开[J]. 国家检察官学院学报, 2016, 24(04):30-45+173.
17. 廖浩. 论中国民事判决效力扩张之反思与限定[J]. 重庆大学学报(社会科学版), 2016, 22(03):159-164.
18. 刘书星. 我国执行力扩张制度研究[J]. 法学杂志, 2015, 36(07):123-131.
19. 张卫平. 判决执行力主体范围的扩张——以实体权利转让与执行权利的获得为中心[J]. 现代法学, 2007(05):81-88.
20. 雷运龙. 刍议民事执行听证制度的几个问题[J]. 法学杂志, 2006.
21. 朱新林. 论民事执行救济制度体系[J]. 法律适用, 2015（7）.

报纸类：

1. 阙梓冰. 中国人民大学法学院. 执行程序中变更、追加当事人制度的价值理念与具体适用[N]. 人民法院报, 2019-08-01(005).

中国知网 https://www.cnki.net

致　谢

时光如梭，匆匆流逝。转眼间我已在辽宁大学度过了两年多的时光。从一个本科生到研究生，我在这里慢慢接近梦想，越来越热爱法律。母校给予了我开阔的视野、让我的心胸更豁达，同时也培养了我坚韧的品格，在面对未来的路上不畏惧。如今我的硕士毕业论文即将完成，这也可能标志着我学生生涯的结束，想到这里不免有些沮丧，心中有万分不舍。回首过去两年多的生活学习，我感到无比幸福，我要向那些曾经帮助过我的老师和同学们表示诚挚的谢意。

首先，最要感谢的是给予我很多帮助的我的论文导师，张悦老师。张老师治学严谨，待人亲和，热爱生活，在学习、论文撰写等方面都给了我很多的关心与鼓励。从选题开始对我来说就是一个挑战，张老师耐心的帮我分析兴趣点，与我分享许多和我主题相关的文献资料，逐渐帮助我搭建起了论文框架。由于我理论基础薄弱，多次在写作过程中遇到问题，张老师都耐心的为我梳理，帮我夯实基础，跟她的每一次交流，都给了我很多的灵感，汲取到很多养分。张老师每一次反馈的稿件里面都有密密麻麻的标注，思考张老师的每一个追问，都让我对论文加深了理解。老师对待学术的认真态度，让我肃然起敬。不仅如此她还给予迷茫中的我很大的动力，总之和老师接触的点滴都将成为我生命中美好的回忆。同时，法学院的诸多老师，他们在日常的教学中，以自己深厚的法学功底和对前沿动态的把握，指点着我，让我感受到了法学的精妙。

其次，我要感谢我的好朋友老宋和美欣，在辽宁大学遇到她们我觉得很幸福。她们两个给我三年的学习生活增添了很多的欢乐，我们一起上自习，去健身，打麻将，吃火锅，很不舍得与他们分开，希望我们三个都能拥有光明的未来。同时我还要感谢我的父母，谢谢他们二十多年来的宠爱，让我无忧无虑的成长，希望未来的自己有能力去回馈他们。还要感谢我的男朋友杨先生，谢谢他一直包容我，照顾我，让我可以没有后顾之忧的去做自己喜欢的事。

马上走出校门的我又开启了人生中一个新的阶段，以终为始，我将继续努力，投身于祖国法治建设的事业中。

戴月洋

2021 年 5 月

中国知网　https://www.cnki.net

遼寧大學
LIAONING UNIVERSITY

专业学位论文

THESIS FOR PROFESSIONAL MASTER DEGREE

中国知网 https://www.cnki.net